# CONTRATO DE TRABAJO

El presente CONTRATO DE TRABAJO (el "Contrato") se celebra y suscribe a partir del 18 de mayo de 2026 (la "Fecha de Vigencia"), por y entre Comercializadora Ficticia del Valle S.A.S., una sociedad constituida y existente conforme a las leyes de la República de Colombia (el "Empleador"), con domicilio principal en Calle 10 # 4-50, Cali, Valle del Cauca, 760001, Colombia, y Felipe Castro Ejemplo (el "Empleado"), identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.000.000.108, con domicilio en Cali.

## 1. CARGO Y FUNCIONES

1.1 CARGO. El Empleador contrata por medio del presente instrumento al Empleado en el cargo de Jefe de Compras. El Empleado acepta dicho empleo y se compromete a desempeñar las funciones y responsabilidades establecidas en este Contrato y las que el Empleador le asigne de tiempo en tiempo.

1.2 FUNCIONES. El Empleado desempeñará fiel, diligentemente y con el máximo de su capacidad las funciones habitualmente asociadas al cargo de Jefe de Compras, así como cualquier otra función razonablemente asignada por su supervisor, incluyendo, de manera enunciativa mas no limitativa:

Ejecutar todas las tareas y responsabilidades descritas en la descripción del puesto proporcionada al Empleado;

Reportar a Héctor Operaciones Ejemplo o a la persona que el Empleador designe;

Cumplir con las políticas, procedimientos y directrices razonables del Empleador.

1.3 LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. El lugar de trabajo principal del Empleado será en las instalaciones del Empleador ubicadas en Calle 10 # 4-50, Cali, Valle del Cauca, 760001, Colombia, o en cualquier otro lugar que el Empleador designe, y podrá incluir trabajo remoto o híbrido según lo acordado por escrito.

1.4 DEDICACIÓN A TIEMPO COMPLETO. El Empleado deberá dedicar su tiempo de trabajo y atención de manera íntegra al desempeño de sus funciones en virtud del presente Acuerdo, salvo que se acuerde lo contrario por escrito. El Empleado no podrá, durante la vigencia del presente Acuerdo, participar en ninguna otra actividad comercial ni ser empleado por ninguna otra entidad sin el consentimiento previo y por escrito del Empleador.

## 2. VIGENCIA Y PERÍODO DE PRUEBA

2.1 VIGENCIA. La vigencia del presente Acuerdo comenzará el 18 de mayo de 2026 (la "Fecha de Inicio") y continuará hasta que sea rescindido de conformidad con la Sección 9.

2.2 PERÍODO DE PRUEBA. El Empleado estará sujeto a un período de prueba de dos (2) meses a partir de la Fecha de Inicio. Durante este período, el Empleador podrá dar por terminada la relación

*Esta plantilla se proporciona únicamente con fines informativos generales y no constituye asesoramiento jurídico. Consulte a un abogado calificado antes de utilizarla.*

Portant

laboral con un preaviso más breve o según lo permita la legislación aplicable. Se realizarán evaluaciones de desempeño durante el período de prueba y al concluir el mismo.

## 3. COMPENSACIÓN Y PAGOS

3.1 SALARIO BASE. El Empleador pagará al Empleado un salario base de $60.000.000 pesos colombianos por año ($5.000.000 mensuales) (el "Salario Base"), pagadero de conformidad con las prácticas habituales de nómina del Empleador y sujeto a las retenciones y deducciones aplicables.

3.2 BONIFICACIONES E INCENTIVOS. El Empleado podrá ser elegible para participar en cualquier programa de bonificación, comisión o incentivo que el Empleador ofrezca a su discreción. Cualquier bonificación o incentivo estará regido por los términos y condiciones del plan aplicable y no está garantizado.

3.3 BENEFICIOS. El Empleado tendrá derecho a participar en los planes, políticas y programas de beneficios para empleados del Empleador, sujeto a los términos de dichos planes y a las reglas de elegibilidad del Empleador. Dichos beneficios pueden incluir seguro médico, planes de jubilación, tiempo libre remunerado, licencia parental y otros beneficios que el Empleador ofrezca ocasionalmente.

3.4 GASTOS. El Empleador reembolsará al Empleado todos los gastos relacionados con el negocio que sean razonables, previamente aprobados e incurridos en el desempeño de las funciones del Empleado, de conformidad con la política de reembolso de gastos del Empleador. Los reembolsos deberán estar respaldados por recibos y documentación aprobada.

3.5 IMPUESTOS. Toda remuneración y los beneficios otorgados en virtud del presente Contrato están sujetos a los impuestos, retenciones y demás deducciones legales aplicables que exija la ley.

## 4. JORNADA LABORAL, LICENCIAS Y DÍAS FESTIVOS

4.1 JORNADA LABORAL. Se espera que el Empleado trabaje las horas necesarias para desempeñar las funciones del puesto, que serán típicamente cuarenta y dos (42) horas por semana. En ocasiones podrán requerirse horarios flexibles u horas adicionales.

4.2 VACACIONES ANUALES. El Empleado acumulará y tendrá derecho a vacaciones anuales remuneradas de conformidad con la política de licencias del Empleador y la legislación aplicable. Las solicitudes de licencia deberán presentarse y aprobarse de acuerdo con los procedimientos del Empleador.

4.3 LICENCIA POR ENFERMEDAD Y OTRAS LICENCIAS. El Empleado tendrá derecho a licencia por enfermedad, licencia parental y demás licencias legales, de conformidad con las políticas del Empleador y la legislación aplicable.

*Esta plantilla se proporciona únicamente con fines informativos generales y no constituye asesoramiento jurídico. Consulte a un abogado calificado antes de utilizarla.*

Portant

4.4 DÍAS FESTIVOS. El Empleado tendrá derecho a los días festivos observados por el Empleador, sujeto al calendario de días festivos del Empleador.

## 5. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

5.1 INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. El Empleado reconoce que durante el curso de su relación laboral tendrá acceso a información confidencial, propietaria y secretos comerciales del Empleador y de sus clientes (en conjunto, "Información Confidencial"). El Empleado acuerda que durante la vigencia de la relación laboral y con posterioridad a ella, no divulgará ni utilizará, directa ni indirectamente, ninguna Información Confidencial, salvo que ello sea necesario para el desempeño de sus funciones o que cuente con autorización escrita del Empleador.

5.2 EXCEPCIONES. Las obligaciones de confidencialidad no se aplican a la información que (a) sea o se vuelva de dominio público sin que medie incumplimiento del presente Acuerdo, (b) sea recibida legítimamente de un tercero sin restricciones de confidencialidad, o (c) sea desarrollada de manera independiente por el Empleado sin hacer uso de la Información Confidencial.

5.3 DEVOLUCIÓN DE BIENES. Al término de la relación laboral o a solicitud del Empleador, el Empleado deberá devolver de manera inmediata todos los bienes del Empleador, incluyendo documentos, dispositivos, registros y materiales confidenciales, y no podrá conservar copia alguna de los mismos.

5.4 PROTECCIÓN DE DATOS. El Empleador tratará los datos personales del Empleado de conformidad con las leyes de protección de datos aplicables y con la política de privacidad del Empleador. El Empleado presta su consentimiento para dicho tratamiento con fines relacionados con la relación laboral, incluyendo la gestión de nómina, la administración de beneficios y el cumplimiento normativo.

## 6. PROPIEDAD INTELECTUAL

6.1 CESIÓN DE DERECHOS. El Empleado acepta que todas las invenciones, descubrimientos, desarrollos, mejoras, obras de autoría, diseños, procesos, marcas comerciales y demás propiedad intelectual creada, desarrollada o reducida a la práctica por el Empleado, de manera individual o conjunta con terceros, durante la vigencia del empleo y dentro del ámbito de las funciones del Empleado, serán propiedad exclusiva del Empleador (en conjunto, "Producto del Trabajo"). El Empleado por este medio cede, y se compromete a ceder, todos los derechos, títulos e intereses sobre cualquier Producto del Trabajo al Empleador.

6.2 ASISTENCIA. El Empleado deberá, a expensas del Empleador, suscribir y entregar los documentos y brindar la asistencia que el Empleador razonablemente solicite para que este pueda obtener y hacer valer patentes, derechos de autor, marcas comerciales u otros derechos de propiedad intelectual sobre cualquier Producto del Trabajo.

*Esta plantilla se proporciona únicamente con fines informativos generales y no constituye asesoramiento jurídico. Consulte a un abogado calificado antes de utilizarla.*

Portant

6.3 EXCEPCIONES. La propiedad intelectual desarrollada íntegramente en el tiempo libre del Empleado, sin utilizar recursos del Empleador, y que no guarde relación con el negocio del Empleador ni esté demostrablemente vinculada a las funciones del Empleado, quedará exenta de cesión, en la medida en que lo permita la legislación aplicable.

## 7. NO COMPETENCIA Y NO SOLICITUD

7.1 NO COMPETENCIA. A fin de proteger los legítimos intereses comerciales del Empleador, durante la vigencia del empleo y por un período de seis (6) meses contado a partir de la terminación por cualquier causa, el Empleado no podrá, directa ni indirectamente, participar en ningún negocio ni prestar servicios a ninguna persona o entidad que compita con el Empleador dentro de el territorio de la República de Colombia ni en ningún mercado en el que el Empleado haya tenido participación material en nombre del Empleador, sujeto a la legislación aplicable.

7.2 NO CAPTACIÓN. Durante el período de vigencia del empleo y por un período de seis (6) meses posterior a la terminación, el Empleado no deberá, directa ni indirectamente, captar ni intentar captar a ninguno de los clientes, proveedores o empleados del Empleador con el fin de desviar negocios o inducir a los empleados a abandonar al Empleador.

7.3 RAZONABILIDAD. El Empleado reconoce que las restricciones establecidas en esta Sección 7 son razonables en cuanto a su alcance, duración y ámbito geográfico para proteger los intereses legítimos del Empleador. Si alguna restricción se considera inaplicable, las partes acuerdan que un tribunal podrá modificarla en la medida necesaria para hacerla ejecutable.

## 8. ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS

8.1 EVALUACIONES DE DESEMPEÑO. El desempeño del Empleado será evaluado periódicamente. El Empleador podrá establecer metas de desempeño, métricas y planes de mejora.

8.2 MEDIDAS DISCIPLINARIAS. El Empleador se reserva el derecho de disciplinar, suspender o dar por terminada la relación laboral del Empleado por causa justificada, incluyendo, de manera enunciativa mas no limitativa, conducta indebida grave, negligencia deliberada en el cumplimiento de sus funciones, violación de las políticas del Empleador, incumplimiento del presente Contrato o actividad ilícita.

## 9. TERMINACIÓN

9.1 TERMINACIÓN POR PARTE DEL EMPLEADOR. El Empleador podrá dar por terminada la relación laboral del Empleado en cualquier momento, con o sin causa justificada, sujeto a los requisitos de aviso previo e indemnización por cesantía establecidos en la ley aplicable y en el presente Contrato.

*Esta plantilla se proporciona únicamente con fines informativos generales y no constituye asesoramiento jurídico. Consulte a un abogado calificado antes de utilizarla.*

Portant

9.2 TERMINACIÓN POR PARTE DEL EMPLEADO. El Empleado podrá dar por terminada la relación laboral mediante notificación escrita al Empleador con un plazo de treinta (30) días calendario o conforme a lo requerido por la ley aplicable.

9.3 RESCISIÓN POR CAUSA JUSTIFICADA. El Empleador podrá rescindir la relación laboral por causa justificada de manera inmediata mediante notificación escrita. Para los efectos del presente Acuerdo, "causa justificada" incluye, de manera enunciativa mas no limitativa: (a) conducta dolosa o negligencia grave en el desempeño de las funciones; (b) incumplimiento material del presente Acuerdo; (c) condena por delito grave o por un delito que implique depravación moral; (d) violación material de las políticas del Empleador.

9.4 EFECTOS DE LA RESCISIÓN. A la terminación de la relación laboral, el Empleado tendrá derecho únicamente al Salario Base y a las prestaciones devengadas pero no pagadas hasta la fecha de terminación, así como a cualquier otro monto exigido por la legislación aplicable o por acuerdo escrito específico. El Empleado no tendrá derecho a ninguna otra compensación, salvo que se acuerde por escrito. El Empleador realizará el pago final conforme a la legislación aplicable.

9.5 INDEMNIZACIÓN POR TERMINACIÓN. Cualquier indemnización por terminación u otras prestaciones derivadas de la rescisión serán otorgadas únicamente si así se estipula expresamente en un acuerdo escrito independiente suscrito por el Empleador.

## 10. DECLARACIONES Y GARANTÍAS

10.1 DECLARACIONES DEL EMPLEADO. El Empleado declara y garantiza que cuenta con autorización legal para trabajar en la jurisdicción en la que presta sus servicios y que su aceptación del presente Acuerdo no contraviene ningún otro acuerdo del que el Empleado sea parte.

10.2 DECLARACIONES DEL EMPLEADOR. El Empleador declara y garantiza que cuenta con todas las facultades y autorización corporativa necesarias para celebrar el presente Acuerdo y para contratar al Empleado.

## 11. NOTIFICACIONES

11.1 MÉTODO DE NOTIFICACIÓN. Cualquier notificación u otra comunicación requerida o permitida en virtud del presente Acuerdo deberá constar por escrito y se considerará entregada cuando se realice personalmente, por correo certificado (con acuse de recibo), o por correo electrónico a las direcciones indicadas a continuación o a cualquier otra dirección que cualquiera de las partes proporcione por escrito.

11.2 DIRECCIONES PARA NOTIFICACIONES.

Empleador: Comercializadora Ficticia del Valle S.A.S., Calle 10 # 4-50, Cali, Valle del Cauca, 760001, Colombia. Correo electrónico: info@comercializadoraficticia.com.co.

*Esta plantilla se proporciona únicamente con fines informativos generales y no constituye asesoramiento jurídico. Consulte a un abogado calificado antes de utilizarla.*

Portant

Empleado: Felipe Castro Ejemplo, Correo electrónico: felipe.castro@correo-ficticio.co, Teléfono:+57 300 000 0108. Dirección: Carrera 9 # 20-08, Cali

## 12. LEY APLICABLE Y RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

12.1 LEY APLICABLE. El presente Acuerdo se regirá e interpretará de conformidad con las leyes de la República de Colombia, sin consideración a sus principios de conflicto de leyes.

12.2 RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Las partes acuerdan intentar de buena fe resolver cualquier controversia que surja en virtud del presente Acuerdo o en relación con el mismo mediante negociación informal entre las partes. Si la controversia no se resuelve dentro de treinta (30) días, las partes acuerdan someter la controversia a mediación antes de recurrir al arbitraje o a litigios. Si la mediación resultara infructuosa, las partes podrán iniciar un arbitraje vinculante en Cali de conformidad con las reglas del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Cali, o podrán solicitar tutela judicial ante los tribunales de jurisdicción competente, según lo permita la ley.

## 13. MODIFICACIONES Y ACUERDO ÍNTEGRO

13.1 ACUERDO COMPLETO. Este Acuerdo, junto con cualquier documento expresamente incorporado por referencia, constituye el entendimiento y acuerdo total entre las partes y reemplaza todos los acuerdos, declaraciones y entendimientos previos y contemporáneos, ya sean orales o escritos, relativos al objeto del presente Acuerdo.

13.2 MODIFICACIONES. Cualquier enmienda o modificación a este Acuerdo deberá constar por escrito y ser firmada por ambas partes.

## 14. DIVISIBILIDAD

Si alguna disposición de este Acuerdo fuera declarada inválida, ilegal o inaplicable en cualquier aspecto, dicha disposición será modificada o separada en la medida mínima necesaria para hacerla válida y aplicable, y las disposiciones restantes permanecerán en plena vigencia y efecto.

## 15. RENUNCIA

Ninguna renuncia a cualquier derecho o recurso bajo este Acuerdo será efectiva a menos que conste por escrito y sea firmada por la parte que otorga dicha renuncia. La renuncia a cualquier incumplimiento no constituirá una renuncia a ningún incumplimiento posterior.

## 16. CESIÓN

El Empleado no podrá ceder ni transferir ningún derecho u obligación bajo este Acuerdo. El Empleador podrá ceder este Acuerdo a cualquier sucesor de su negocio o activos, siempre que dicha cesión no menoscabe materialmente los derechos del Empleado bajo este Acuerdo.

*Esta plantilla se proporciona únicamente con fines informativos generales y no constituye asesoramiento jurídico. Consulte a un abogado calificado antes de utilizarla.*

Portant

## 17. DISPOSICIONES ADICIONALES

17.1 MANUAL DEL EMPLEADO. El Empleado acusa recibo del manual del empleado del Empleador y se compromete a cumplir con las políticas y procedimientos contenidos en el mismo, según sean actualizados de tiempo en tiempo.

17.2 VERIFICACIONES DE ANTECEDENTES. Esta oferta de empleo está condicionada a la finalización satisfactoria de verificaciones de antecedentes, comprobaciones de referencias u otras evaluaciones previas al empleo según lo requiera el Empleador o la legislación aplicable.

17.3 CONFLICTOS DE INTERÉS. El Empleado deberá revelar cualquier conflicto de interés existente y deberá evitar actividades o relaciones que generen un conflicto o la apariencia de un conflicto con las obligaciones del Empleado hacia el Empleador.

17.4 RECONOCIMIENTO. El Empleado reconoce que ha leído detenidamente y comprende los términos del presente Acuerdo, incluyendo las obligaciones y restricciones aquí establecidas, y que ha tenido la oportunidad de consultar asesoría legal independiente antes de suscribir el presente Acuerdo.

Anexo A: Descripción del Puesto para Jefe de Compras

Anexo B: Plan de Compensación y Bonificaciones

Anexo C: Acuerdo de Confidencialidad y Cesión de Propiedad Intelectual

Si no se adjunta ningún anexo, las disposiciones contenidas en este Acuerdo serán las que prevalezcan.

## 21. DISPOSICIONES DIVERSAS

21.1 CONTRAPARTES. Este Acuerdo podrá ser suscrito en contrapartes, cada una de las cuales se considerará un original y todas las cuales en conjunto constituirán un mismo instrumento.

21.2 FIRMAS ELECTRÓNICAS. Las partes acuerdan que las firmas electrónicas tendrán la misma validez y fuerza vinculante que las firmas manuscritas originales.

21.3 RELACIÓN ENTRE LAS PARTES. El Empleado es un empleado a voluntad salvo que se acuerde lo contrario por escrito y sujeto a la legislación aplicable. Nada de lo dispuesto en este Acuerdo se interpretará como constitutivo de una sociedad, empresa conjunta o relación laboral distinta a la de empleador y empleado.

21.4 REMEDIOS. El Empleado reconoce que el incumplimiento de las Secciones 5 (Confidencialidad), 6 (Propiedad Intelectual) o 7 (No Competencia y No Solicitud) causaría al Empleador un daño irreparable para el cual los daños y perjuicios monetarios constituirían un remedio inadecuado. Por lo tanto, el Empleado acepta que el Empleador tendrá derecho a solicitar medidas cautelares además de cualquier otro recurso disponible en derecho o en equidad.

*Esta plantilla se proporciona únicamente con fines informativos generales y no constituye asesoramiento jurídico. Consulte a un abogado calificado antes de utilizarla.*

Portant

21.5 NOTIFICACIÓN DE CAMBIOS. El Empleado se compromete a notificar oportunamente al Empleador por escrito de cualquier cambio en la información de contacto del Empleado, su estatus migratorio o de autorización de trabajo, u otra información relevante para el empleo del Empleado.

21.6 ENCABEZADOS. Los encabezados utilizados en este Acuerdo se incluyen únicamente por conveniencia y no se utilizarán para interpretar el significado o la intención de sus disposiciones.

Este Acuerdo se suscribe a partir de la Fecha de Vigencia indicada anteriormente.

Nombre del Representante del Empleador: Andrés Felipe Prueba Gómez

Cargo del Representante del Empleador: Representante legal

Firma del Representante del Empleador: Firmado electrónicamente por Andrés Felipe Prueba Gómez

Fecha: 1 de octubre de 2026

Nombre del Empleado: Felipe Castro Ejemplo

Firma del Empleado: Firmado electrónicamente por Felipe Castro Ejemplo

Fecha: 1 de octubre de 2026

Contacto para Asuntos Laborales:

Gerente de Contratación: Natalia Recursos Ficticia

Teléfono de la Empresa: +57 602 000 0000

Correo Electrónico de la Empresa: info@comercializadoraficticia.com.co

Referencia del Documento: Jefe de Compras - Contrato de Empleo

Fecha de Creación: 18 de mayo de 2026

## 18. FIRMAS

EN FE DE LO CUAL, las partes han suscrito el presente Acuerdo a partir de la Fecha de Entrada en Vigor indicada anteriormente.

| | **EMPLEADOR** | **EMPLEADO** |
|---|---|---|
| **Empresa** | Comercializadora Ficticia del Valle S.A.S. | Comercializadora Ficticia del Valle S.A.S. |
| **Por** | Firmado electrónicamente por Andrés Felipe Prueba Gómez | Firmado electrónicamente por Felipe Castro Ejemplo |
| **Nombre** | Andrés Felipe Prueba Gómez | Felipe Castro Ejemplo |

*Esta plantilla se proporciona únicamente con fines informativos generales y no constituye asesoramiento jurídico. Consulte a un abogado calificado antes de utilizarla.*

Portant

| | | |
|---|---|---|
| **Título** | Representante legal | Jefe de Compras |
| **Fecha** | 1 de octubre de 2026 | 1 de octubre de 2026 |
| **Correo electrónico** | info@comercializadoraficticia.com.co | felipe.castro@correo-ficticio.co |
| **Teléfono** | +57 602 000 0000 | +57 300 000 0108 |
| **Sitio web/Dominio** | comercializadoraficticia.com.co | comercializadoraficticia.com.co |

*Esta plantilla se proporciona únicamente con fines informativos generales y no constituye asesoramiento jurídico. Consulte a un abogado calificado antes de utilizarla.*

Portant